MODELO DE CONTRATO DE DESARROLLO DE SITIO WEB

PLATAFORMA WEB «PIXEL Y LIENZO»

Entre los suscritos a saber GALERÍA DEL PALACIO NACIONAL S.A.S., NIT 900.712.455-3, debidamente representada por HELENA RESTREPO ÁNGEL, identificada con la cédula de ciudadanía número 43.128.760 de Medellín, mayor de edad, domiciliada en Medellín (Antioquia), en Carrera 52 n.º 48-45, Palacio Nacional, local 236, La Candelaria, Medellín (Antioquia), quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, de una parte y, de la otra TRAZO DIGITAL S.A.S., NIT 901.548.372-1, debidamente representada por RONALD PARRA RESTREPO, mayor de edad, domiciliado en Medellín (Antioquia), identificado con cédula de ciudadanía número 1.017.845.209 de Medellín, quien en adelante se denominará EL DESARROLLADOR, han convenido en celebrar el presente contrato de desarrollo de un sitio de Internet, sujeto al siguiente:

CLAUSULADO

PRIMERA.- OBJETO

En virtud del presente contrato, EL CONTRATANTE encarga al DESARROLLADOR la elaboración de un nuevo sitio Web, mismo que quedará ubicado en la dirección electrónica “www.pixelylienzo.com.co”, el cual consistirá en una aplicación de página única (SPA) con dieciocho (18) vistas programadas, de las cuales la primera será el catálogo público de obras; las siguientes contendrán texto e imagen (ficha de obra, paneles de artista y curaduría, autenticación y verificación de certificados); y la última de contacto institucional contendrá la dirección y la forma de contactar a EL CONTRATANTE.

El sitio no se limita a páginas estáticas en HTML: es una plataforma transaccional para comercializar, autenticar y trazar obras de arte. La descripción gráfica, técnica y el mapa de navegación se consignan en el Anexo I, que forma parte integral de este contrato y se aprueba con su firma.

Antes de la construcción definitiva se entregará un prototipo navegable de las pantallas principales, de modo que los defectos de diseño se corrijan antes de que resulte costoso subsanarlos. El sitio será compatible con las dos últimas versiones estables de Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge, y se diseñará conforme a estándares web vigentes, sin imponer al usuario final un navegador específico.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

EL CONTRATANTE se compromete a:

- Proporcionar a tiempo al DESARROLLADOR toda la información básica para la ejecución del trabajo, que será disponible, fiable, correcta, actualizada y completa: fichas técnicas y fotografías de las obras, datos de la galería, dominio, certificado de seguridad TLS, cuenta de correo transaccional y credenciales de la pasarela de pagos Wompi a nombre de EL CONTRATANTE.
- Pagar cumplidamente el valor del contrato como contraprestación al desarrollo del sitio Web encargado, esto es CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($14.875.000) M/CTE más IVA, en los hitos de la cláusula quinta, mediante transferencia a la cuenta de ahorros N.º 8-2140-5567-1 de BANCOLOMBIA.

EL DESARROLLADOR se compromete a:

- Realizar su mejor esfuerzo en el desarrollo del sitio Web contratado de modo diligente y competente, dentro de los plazos acordados de doce (12) semanas.

- Corregir e incluir aquellos cambios señalados por EL CONTRATANTE, luego de cada una de las revisiones programadas, siempre y cuando EL CONTRATANTE solicite al DESARROLLADOR por escrito dichas correcciones e inclusiones. Si transcurridos siete (7) días hábiles contados desde la fecha en que tuvo lugar la respectiva revisión programada, sin que hubiera habido comunicación de EL CONTRATANTE, se entenderá dicho silencio como aceptación del sitio Web con los arreglos, correcciones y/o inclusiones efectuadas.
- En el caso de subcontratación puntual de algún producto o servicio por parte de EL DESARROLLADOR a un tercero, EL DESARROLLADOR garantizará y será responsable del resultado final del trabajo de dichos terceros, de la observancia de los derechos de propiedad intelectual involucrados, de la confidencialidad guardada por dichos terceros en relación con la información suministrada por EL CONTRATANTE, y será de igual manera responsable por la legitimación de las cesiones de derechos a las que hubiere lugar entre el subcontratista y EL CONTRATANTE.
- Ceder de forma exclusiva los derechos patrimoniales sobre el diseño del sitio Web desarrollado a favor de EL CONTRATANTE, una vez pagado el precio total, en los términos de la cláusula tercera.
- Guardar absoluta confidencialidad de toda la información empleada para el idóneo desarrollo del sitio Web.
- Responder en el evento en que el sitio Web desarrollado contenga enlaces incluidos por él que desacrediten a terceros.
- Garantizar el idóneo funcionamiento de los vínculos del sitio Web al momento de la entrega final, incluida la verificación pública de los certificados de autenticidad y la redirección al checkout de la pasarela de pagos.
- Incluir en el sitio Web una advertencia relativa al © Copyright e indicaciones de que la misma está protegida por el derecho de autor.

TERCERA.- CESIÓN DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DERIVADOS DEL DISEÑO DEL SITIO WEB OBJETO DEL CONTRATO

EL DESARROLLADOR cede en exclusiva a EL CONTRATANTE la totalidad de los derechos patrimoniales de autor derivados del desarrollo del sitio Web alojado en el dominio www.pixelylienzo.com.co que mediante este contrato se le encargó y, por ello, EL DESARROLLADOR no podrá ceder a terceros ninguno de los derechos ni obligaciones establecidas en el presente contrato, salvo autorización expresa y por escrito de EL CONTRATANTE.

La cesión de estos derechos se extiende a nivel mundial y durará hasta que la citada obra pase al dominio público. Los derechos morales de autor permanecen en cabeza de sus autores, por ser irrenunciables e inalienables conforme a la Ley 23 de 1982 y a la Decisión Andina 351 de 1993. Los componentes y librerías de terceros conservan sus respectivas licencias de código abierto y no son objeto de esta cesión.

En caso de que EL DESARROLLADOR aporte materiales que, siendo objeto de protección en propiedad intelectual, hayan sido utilizados para el desarrollo del sitio Web encargado, EL CONTRATANTE quedará exento de toda responsabilidad en que pudiera incurrir por cualquier violación de tales derechos con respecto a terceros (entendiendo por terceros cualquier persona natural o jurídica diferente a EL CONTRATANTE).

Si a pesar de lo anterior EL CONTRATANTE se viera inmerso en algún tipo de reclamación por la violación de derechos causada por EL DESARROLLADOR, EL DESARROLLADOR deberá soportar los gastos que pudiera ocasionarle a EL CONTRATANTE en su defensa. EL

CONTRATANTE se reserva además el derecho a reclamar al DESARROLLADOR la indemnización por daños y perjuicios sufridos, que deberán cuantificarse con relación a la importancia del daño económico soportado.

CUARTA.- DURACIÓN Y ENTREGA DE LA(S) OBRA(S)

La entrega del sitio Web desarrollado en virtud del presente contrato se llevará a cabo dentro de un plazo de ochenta y cuatro (84) días, equivalentes a doce (12) semanas, contados a partir de la firma del mismo y del desembolso del anticipo. Este plazo es prorrogable de mutuo acuerdo entre las partes.

Una vez finalizado el desarrollo del objeto del contrato y aceptado por EL CONTRATANTE el producto final, EL DESARROLLADOR deberá hacer entrega formal del sitio Web desarrollado, junto con cualquier otra documentación que se haya generado con motivo de este contrato (código fuente, migraciones de la base de datos, diccionario de datos, manual de usuario y manual técnico de despliegue), de tal forma que existirá una copia de la totalidad del material relativo al objeto del contrato en poder de EL CONTRATANTE, sin perjuicio de la copia de respaldo que EL DESARROLLADOR conserve mientras dure la garantía de doce (12) meses.

La entrega, exposición y prueba del sitio Web desarrollado se efectuará en las instalaciones de EL CONTRATANTE en Medellín o, de común acuerdo, de forma remota sobre el ambiente de producción. Los gastos de desplazamiento dentro del área urbana de Medellín correrán por cuenta de EL DESARROLLADOR.

QUINTA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO

Como remuneración económica por concepto del desarrollo del sitio Web contratado, y contraprestación por la cesión de los derechos patrimoniales de autor derivados del diseño de dicho sitio Web, EL DESARROLLADOR percibirá la suma de $14.875.000 M/CTE (CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS), más el impuesto sobre las ventas del diecinueve por ciento (19%) equivalente a $2.826.250, para un total de $17.701.250 M/CTE, asumida en su totalidad por EL CONTRATANTE. El valor corresponde a trescientas cincuenta (350) horas de construcción a la tarifa de $42.500 por hora, conforme a la propuesta técnica aceptada.

Los pagos por concepto del anterior valor se realizarán de la siguiente manera, adicionando a cada factura el IVA correspondiente:

1. Primer pago, por el treinta por ciento (30%), equivalente a $4.462.500, a la firma del presente contrato, a título de anticipo.

2. Segundo pago, por el treinta por ciento (30%), equivalente a $4.462.500, contra la aceptación de las vistas de identidad, catálogo y curaduría, prevista al finalizar la cuarta semana.

3. Tercer pago, por el veinte por ciento (20%), equivalente a $2.975.000, contra la aceptación del checkout, la logística y la verificación pública de certificados, prevista en la semana once.

4. Pago final, por el veinte por ciento (20%), equivalente a $2.975.000, contra la entrega formal del sitio en producción, la documentación y la capacitación, prevista en la semana doce.

Los pagos se realizarán en Medellín, mediante transferencia a la cuenta de ahorros N.º 8-2140-5567-1 de BANCOLOMBIA, cuyo titular es TRAZO DIGITAL S.A.S., dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la factura del hito respectivo.

El retraso o incumplimiento del pago generará a cargo de EL CONTRATANTE un interés del uno punto cinco por ciento (1,5%) mensual sobre el saldo vencido, sin exceder la tasa máxima de interés de mora permitida por la ley colombiana, hasta la total liquidación del adeudo correspondiente.

SEXTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL

EL DESARROLLADOR reconoce expresamente que pertenece a EL CONTRATANTE la plena y exclusiva titularidad y propiedad de todos y cada uno de los elementos de las páginas de Internet del portal objeto del presente contrato. Por este acto EL DESARROLLADOR cede y transfiere, en forma irrevocable y sin limitación alguna a EL CONTRATANTE, todos los derechos patrimoniales de autor derivados del diseño del sitio Web contratado y las acciones que le corresponden, y que le sean reconocidos en el futuro en cualquier país, una vez pagado el precio total.

El precio pactado en el presente contrato cubre a satisfacción de EL DESARROLLADOR la totalidad de los trabajos por la creación del sitio Web. Así mismo será responsabilidad de EL CONTRATANTE obtener todo tipo de licencias, permisos o cesiones de derechos relativos al material que entrega y se incluye en el sitio (fotografías de las obras, textos curatoriales e identidad de la galería), así como del software de terceros requerido para el correcto funcionamiento de dicho sitio, en particular la cuenta de comercio ante la pasarela de pagos.

Sin perjuicio de lo anterior, EL DESARROLLADOR tendrá derecho a que se incluya, en la parte inferior del sitio Web objeto del presente contrato, una leyenda que indique lo siguiente: “Sitio Web por TRAZO DIGITAL S.A.S.”.

SÉPTIMA.- MODIFICACIONES AL SITIO WEB DESARROLLADO.

GALERÍA DEL PALACIO NACIONAL S.A.S., en su calidad de CONTRATANTE, contará de manera exclusiva con la posibilidad de introducir las modificaciones, correcciones e inclusiones que estime oportunas al sitio Web cuyo desarrollo constituye el objeto del presente contrato, bien sea directamente o a través de un tercero que podrá coincidir con EL DESARROLLADOR o no. Las modificaciones que alteren el alcance descrito en el Anexo I durante la vigencia de este contrato se tramitarán por escrito como control de cambios, a la tarifa de $42.500 por hora más IVA.

OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

Las partes se comprometen, con carácter mutuo y recíproco, a tratar como “confidencial” toda la información técnica, comercial o de cualquier otra naturaleza comprendida y/o que se derive directa o indirectamente de las indicaciones que la contraparte le haya facilitado para el desarrollo del objeto del presente contrato (en adelante “la información confidencial”). En consecuencia ninguna parte podrá revelar total o parcialmente, de palabra, por escrito o de cualquier otra forma, a ninguna persona física o jurídica, ya sea de carácter público o privado, la Información Confidencial, sin el consentimiento expreso y por escrito de la contraparte.

La misma confidencialidad que se imponen a las partes o a terceros que intervengan en la ejecución deberá ser impuesta por cada una de las partes a sus trabajadores (por cuenta propia o ajena, con relación laboral o mercantil) que de modo directo o indirecto estén relacionados con el objeto del contrato. Será obligación de las mismas partes hacer firmar a sus trabajadores un documento vinculante por el que adquieren tal obligación.

Este compromiso de confidencialidad, tanto entre las partes como de éstas con sus trabajadores y contratistas, permanecerá durante la vigencia del presente contrato así como tres (3) años después de la finalización del mismo. El tratamiento de datos personales se rige

adicionalmente por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013: EL CONTRATANTE actúa como Responsable y EL DESARROLLADOR como Encargado.

NOVENA.- AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA.-

Para la ejecución de este contrato, EL DESARROLLADOR actúa por su propia cuenta, con absoluta autonomía, sin estar sometido a subordinación laboral por parte de EL CONTRATANTE y su compensación corresponde al valor que se compromete EL CONTRATANTE a pagar en virtud del presente contrato.

El personal, los empleados y trabajadores de EL DESARROLLADOR, y de terceros subcontratistas a través de los cuales éste preste los servicios objeto del contrato, no serán empleados ni trabajadores de EL CONTRATANTE, asumiendo EL DESARROLLADOR toda la responsabilidad por los actos, dirección y control de tal personal y empleados.

Se entiende que el personal vinculado con la ejecución del objeto contractual no adquiere por ese contrato vínculo laboral o administrativo con EL CONTRATANTE y por consiguiente los salarios y prestaciones sociales estarán a cargo de EL DESARROLLADOR o de los terceros subcontratistas correspondientes, así como su vinculación y desvinculación.

EL DESARROLLADOR se compromete expresamente a asumir la totalidad de las obligaciones laborales, corrientes o especiales establecidas por la ley, en el desarrollo del presente contrato.

DÉCIMA.- NATURALEZA DEL CONTRATO.-

Por tratarse de un contrato de prestación de servicios profesionales, todos los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato se regularán por el Código Civil colombiano.

DÉCIMA PRIMERA.- CLÁUSULA COMPROMISORIA:

Cualquier disputa o diferencia que surja con ocasión del objeto y obligaciones de este contrato será arreglada en lo posible mediante la negociación y la conciliación entre las partes, para lo cual se contará con un período de treinta (30) días calendario. Sin embargo, en cualquier momento las partes podrán llevar cualquier disputa, controversia o reclamo relacionado con este contrato, incluyendo la existencia, validez o terminación de éste, ante un Tribunal de Arbitramento. La sede de dicho Tribunal de Arbitramento será la ciudad de Medellín y estará conformado por un (1) árbitro que será un abogado especializado en propiedad intelectual o con experiencia laboral no menor a cinco (5) años en dicho campo, que fallará en derecho dando aplicación a la ley colombiana. Dicho árbitro será nombrado por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Los costos del procedimiento de arbitraje serán aquellos estipulados por el reglamento del Centro. Sin embargo, cada parte en la disputa correrá con sus propios gastos, incluyendo costos de abogados, traducciones, peritajes y costos de traslado del perito.

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Medellín (Antioquia), a los _____ días del mes de _____ de 2026, en dos copias de igual valor y tenor.

EL CONTRATANTE: **EL DESARROLLADOR:**

_____ _____

HELENA RESTREPO ÁNGEL	RONALD PARRA RESTREPO
C.C. 43.128.760 de Medellín	C.C. 1.017.845.209 de Medellín
GALERÍA DEL PALACIO NACIONAL S.A.S.	TRAZO DIGITAL S.A.S.
NIT 900.712.455-3	NIT 901.548.372-1

Elaborado por: Ronald Parra, Mayerlli Gonzalez, Daniel Echavarría — equipo del proyecto formativo Pixel y Lienzo.

ANEXO I — DESCRIPCIÓN DEL SITIO WEB

Este anexo sustituye las recomendaciones de la cláusula primera del modelo y se aprueba con la firma del contrato.

1. Identidad gráfica

El sitio se presenta en modo oscuro premium, con fondo de negros profundos y grises antracita para que las obras resalten como en una sala de exposición. El acento es un ocre metálico sobre texto marfil. Los títulos de obras y colecciones usan una tipografía serif de alto contraste; la navegación y el cuerpo, una sans-serif minimalista. El catálogo se dispone en una retícula tipo masonry. Las tarjetas de obra son ultra limpias: la pieza ocupa el protagonismo y los metadatos (título, técnica, precio) se revelan con un hover suave. El llamado a la compra se integra al entorno oscuro sin romper la estética de la galería.

2. Mapa de navegación (18 vistas)

La estructura general del sitio, que jerarquiza la información y planea la navegación, es la siguiente:

Área pública:

1. Catálogo (página de inicio): listado de obras publicadas.

2. Ficha de obra: imagen, datos técnicos, compra, certificado y trazabilidad.

3. Verificación pública de certificado: valida el sello SHA-256 sin credenciales.

4. Inicio de sesión, registro de comprador, registro de artista y verificación de correo.

5. Segundo factor de autenticación, recuperación y restablecimiento de contraseña.

Área de artista (requiere perfil verificado):

6. Panel del artista, perfil profesional y formulario de carga o edición de obra.

Área de curaduría (requiere segundo factor):

7. Cola de revisión: artistas por validar, obras por revisar y obras por certificar.

Área de comprador:

8. Resultado del checkout y listado de compras.

3. Descripción técnica

El sitio se construye con el siguiente stack, que define el lenguaje, el servidor, la base de datos y las herramientas incluidas:

Backend: FastAPI (Python) + SQLAlchemy 2.0 + Pydantic v2.

Frontend: React 19 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS (SPA).

Base de datos: MySQL 8.0, esquema pixel_lienzo_db, trece (13) tablas, migraciones Alembic.

Servidor: mínimo dos (2) núcleos, cuatro (4) GB de RAM y ochenta (80) GB de almacenamiento.

Peso de archivos: fotografías de obra en alta resolución; el catálogo sirve una previsualización con marca de agua.

Herramientas: pasarela Wompi (checkout y webhook firmado), correo transaccional, códigos QR, sello SHA-256, gestores de contenido por rol (artista, curador, comprador, administrador), catálogo de obras y formularios de registro, carga de obra, reclamación y contacto institucional.

Medición: registros de auditoría inmutables sobre acciones críticas; no se incluye un analítico de tráfico de terceros en esta versión.

4. Etapa de pruebas y maquetas

Se prevé un prototipo de las pantallas del catálogo, la ficha de obra y el panel de curaduría antes de cerrar la cuarta semana, para corregir defectos de diseño global. Las pruebas de aceptación cubren el ciclo completo de una venta, la firma del webhook de la pasarela y la detección de alteración del sello de autenticidad.

Nota académica: el presente documento es un ejercicio de formación elaborado en el marco del proyecto formativo Pixel y Lienzo. Las razones sociales, los números de identificación y de NIT, las direcciones, los teléfonos, los correos y las cuentas bancarias aquí consignados son ficticios y no corresponden a personas o entidades reales. El documento no constituye asesoría jurídica y, antes de cualquier uso real, debe ser revisado por un profesional del derecho.